

ANALIZĂ DOCUMENTARĂ

Concluzie, limite și puncte de clarificat înainte de semnarea notei

CESIRO PRODUCTION S.R.L. • 30.09.2026 • Document de lucru intern

Concluzie

Există un argument puternic că lipsa istoricului de producție alimentară nu excludea proiectul: ghidul V4 permite consumul estimat în lipsa facturilor, AFIR confirmă eligibilitatea posibilă a solicitanților fără activitate, iar neînceperea activității fabricii este declarată expres în plan și în SF. Nu există însă bază pentru afirmația absolută „nu am susținut nicăieri că avem activitate” sau pentru o dispensă de funcționare până la orice termen viitor ales de beneficiar.

Formula susținută de probe este: „Neînceperea producției alimentare avute în vedere de proiect a fost declarată expres; consumul a fost fundamentat ca estimare, iar utilizarea efectivă pentru activitatea eligibilă trebuie corelată cu punerea în funcțiune, termenele aprobate și indicatorii asumați.”

1. Probele cele mai importante

Plan inițial, pagina PDF 67; plan revizuit 25.04.2024, pagina PDF 72; SF semnat, pagina PDF 52: aceeași justificare privind neînceperea activității anterior implementării. Cererea din 25.04.2024, pagina 2, A6.4.1: calificarea explicită a consumului ca estimat. Plan revizuit, paginile 73–74: calculul pe utilaje. Ghid V4, pagina 14: alternativa estimării în lipsa facturilor; pagina 8: verificarea anuală în monitorizare. Clarificarea AFIR, pagina PDF 4: eligibilitate posibilă fără activitate.

2. Necorelarea din A6.3 și opis trebuie explicată

Cererea semnată la 25.04.2024, pagina 2, înscrie 2.299,8800 MWh în rubrica „Consumul de energie pe ultimul an”. Pe aceeași pagină, A6.4.1 spune că este consum estimat anual. La pagina 9, opisul poziția 4 menționează facturi/consumuri actuale, cu 41 de pagini indicate; memoriul tehnic din dosar are 41 de pagini și calculul estimativ la pagina 10. Coincidența de paginare nu probează singură ce fișier a fost încărcat în acel câmp.

Această necorelare poate fi invocată de AFIR. Se explică prin documentele de fundamentare și prin istoricul real al încărcărilor. Nu trebuie calificată drept simplă eroare materială deja recunoscută de AFIR. Nota propusă o expune expres și solicită interpretarea în ansamblu a documentației. Sunt utile recipisa/lista încărcărilor din portal și o explicație semnată de autorul calculului.

3. „Fără producție alimentară” și „fără nicio activitate” sunt afirmații diferite

Certificatul ONRC din 14.02.2024, pagina PDF 4, indică pentru anul 2022 cifră de afaceri de 729.407 lei și un număr mediu de 10 salariați. Acesta nu identifică activitatea care a generat veniturile. Prin urmare, documentele analizate nu susțin absența oricărei activități a firmei. Lipsa producției CAEN 1039 poate fi confirmată suplimentar prin evidența contabilă analitică, declarația contabilului și situația utilajelor.

Planul din 25.04.2024, pagina 76, utilizează și formulările „Situația Initală”, „Costuri Curente de Producție”, capacitate de 100.000 pungi/an și venituri de 4.879.000 lei/an; SF, pagina 8, conține formularea „care operează utilaje”. Aceste pasaje cer explicarea naturii de scenariu economic/proiecție, în raport cu declarația explicită de neîncepere. Nu pot fi ignorate și nici transformate fără dovadă în situații contabile efective.

4. Procentul contractual este 100%

Cererea, pagina 17, indicatorul I.5 = 100%. La pagina 2, C.2 este bifat intervalul >90% și ≤100%, cu 10 puncte solicitate. Ghidul are minimul general de 70%, dar Anexa I, art. 1(4) și 3(1), impune respectarea activităților punctate și a criteriilor de selecție. Nu se poate susține că 70% este automat suficient pentru acest proiect. Producția anuală și consumul anual estimate nu probează singure realizarea efectivă a autoconsumului; sunt necesare măsurătorile și metoda de verificare aplicabilă.

5. Termenul și punerea în funcțiune

Ghidul V4 nu conține în pasajele examinate o dispoziție expresă și generală formulată „producția alimentară poate lipsi până în ultima zi a implementării”. Concluzia privind lipsa istoricului este mai fermă decât concluzia privind ziua exactă a începerii producției. Punerea în funcțiune a centralei și consumul eligibil trebuie corelate, inclusiv dacă centrala începe operarea înaintea ultimei cereri de rambursare.

Anexa IV permite recepții parțiale la tranșe intermediare. Aceasta susține distincția dintre montaj și punerea în funcțiune a investiției energetice; nu constituie, de sine stătător, o dispensă pentru producția alimentară. Nu a fost verificat fizic dacă centrala sau fabrica operează în prezent.

Contractul din 30.12.2024, art. 2(2), prevede 21 de luni de implementare și 24 de luni de execuție. Formularul C3.1 de prelungire din dosarul 16.3 identifică 30.09.2026 ca termen actual și solicită 30.06.2028 pentru implementare. Scrisoarea AFIR nr. 1382394, comunicată la 29.09.2026, cere reanalizarea finalizării într-un timp mai scurt. Actul adițional nr. 1 semnat la 30.06.2026 privește modificări tehnice și păstrează celelalte condiții. În înscrisurile examinate nu am identificat aprobarea prelungirii solicitate. Simpla cerere nu trebuie tratată ca suspendare/prelungire acordată.

6. Versiunea ghidului și verificările rămase

Analiza principală folosește V4, prezent în dosarul proiectului din sesiunea 2023–2024. Cererea din „DE DEpus FINAL” poartă data semnăturii 15.02.2024; aceasta nu este, singură, recipisă de depunere. Arhiva „Documente depuse la proiect.zip” conține planul, cererea și documentele principale, dar denumirea arhivei nu certifică încărcarea exactă în portal. Planul revizuit este identificat în răspunsul la clarificări din 25.04.2024. Nu au fost validate criptografic semnăturile PDF.

Ghidul V6 din martie 2025, paginile 14 și 35, tratează expres consumul viitor în lipsa activității și finalizarea până la ultima cerere de rambursare a unui consumator aflat într-o investiție finanțată distinct. Nu a fost folosit ca temei direct pentru dosarul din 2024: aplicabilitatea temporală și încadrarea în situația specială trebuie demonstrate. O versiune nouă nu poate fi presupusă automat aplicabilă tuturor contractelor vechi; contractul și declarația unică trimit și la reglementările aplicabile și modificările lor.

Pentru închiderea completă a situației concrete: confirmați istoricul CAEN 1039 la depunerea efectivă, fișierele încărcate și aprobate, inexistența producției alimentare prin evidențe contabile, stadiul consumatorilor eligibili și calendarul lor de pornire, precum și existența unei decizii/act adițional valabil de prelungire. Mențiunea CAEN 4791 în certificatul ONRC impune atenție la separarea consumului eligibil și la cerința auditului electroenergetic, dacă este aplicabilă.

Solicitarea AFIR din 29.09.2026, în textul arhivat prin Eva-Mail, se referă la prelungirea termenului și menținerea eligibilității. Nu conține o cerință expresă de a prezenta facturi de vânzare a alimentelor. Nota propusă nu înlocuiește răspunsul tehnic și calendarul cerute prin acea solicitare.

Surse publice verificate

Ghid V4: https://www.afir.ro/media/thzhed3t/ghid-schema_energie_autoconsum_v4.pdf

Clarificări AFIR: <https://www.afir.ro/media/arslgjpk/tabel-centralizator-intrebari-raspunsuri-privind-ghidul-solicitantului-aferent-schemei-de-energie.pdf>

Ghid V6 – numai pentru comparație:
<https://www.afir.ro/media/j3abx0gi/ghid-solicitantului-schema-energie-autoconsum-v6-martie-2025.pdf>

Mod de utilizare a livrabilelor

01_Nota_justificativa_AFIR.docx / .pdf: text propus pentru verificare și semnare de beneficiar.

02_Analiza_documentara_si_rezerve.docx / .pdf: analiza internă, inclusiv probele contrare și aspectele care nu sunt încă stabilite.

03_Extrase_documente.pdf: copii ale paginilor selectate din documentele locale, cu index. Extrasele nu înlocuiesc originalele și nu păstrează valabilitatea semnăturilor electronice ale documentelor sursă.

texte_surse.json și texte_surse.txt: text extras pentru verificarea citatelor, fără valoare de copie certificată.